



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 175/11

בפני כב' המפקחת טלי להב

אהוד שפירא
מרח' שלמה 2 פתח תקווה

התובע:

ע"י ב"כ עוה"ד עופר צילקר
מרח' יגאל אלון 67, תל אביב

1

- נ ג ד -

2

1. סופיה ליוברסקי

הנתבעים:

2. גנאדי ליוברסקי
מרח' שלמה 2 פתח תקווה

ע"י ב"כ עוה"ד צחי פלג
מרח' הנצי"ב 39 תל אביב

פסק - דין

3

4

5

1. הצדדים בעלי זכויות בבית משותף ברחוב שלמה 2 פתח תקווה, מקרקעין הידועים כגוש 6401 חלקה 3 (להלן: 'הבית'). בכתב התביעה המתוקן עתר התובע להריסת המרפסת שנבנתה ע"י הנתבעים, מתחת למרפסת דירתו ולחילופין ביקש לפסוק לטובתו פיצוי בשל פגיעה בזכויותיו.

6

7

8

9

10

2. לטענת התובע, מרבית הדירות בבית כוללות מרפסות הבנויות לסירוגין, יוצאת דופן היא דירת התובע, אשר מעליה לא היתה בנויה מרפסת, כך שלמרפסת בדירתו היה חלל כפול המאפשר מרווח אור ואוויר טובים. לטענתו, בעת חתימת ההסכם, לאחר שנוכח, כי מעל דירתו לא בנויה מרפסת החליט להחליף את הדירה שרכש בדירה זו. לדבריו לנתבעים אין את הרוב הדרוש לשם הרחבת הדירה ומאחר שמדובר בבית מורכב אזי לצורך הרוב הדרוש יש להביא בחשבון את כל הדירות בכל המבנים. במקרה זה התנאים הקבועים בסעיף 71ב' לחוק המקרקעין לא מתקיימים, כיוון

11

12

13

14

15

16

17

1 שהבקשה להיתר הבניה חתומה על ידי 26 מתוך 27 בעלי זכויות בבנין. לטענתו, בשם
2 דירה 14 חתמה הגב' סימה דרעי, שאינה בעלת זכויות בדירה. שניים מהחותמים על
3 הבקשה להיתר התנו את הסכמתם בתנאים שהנתבעים לא קיימו ולכן יש לראותם
4 כמי שלא הסכימו להרחבה. יוצא שההסכמה שניתנה הינה ביחס ל- 24 דירות בלבד,
5 ללא דירה מס' 1 ו- 14. מתוך 24 הדירות, 15 דירות נחתמו על ידי אחד מבעלי הזכויות
6 בלבד. לדעתו, נציגות הבית המשותף פעלה בחריגה מסמכות עת חתמה על טופס
7 אישור ועד הבית, אשר צורף לבקשה להיתר הבניה. הקמת המרפסת נטען מהווה
8 פגיעה בחזונו החיצוני התקינה והאחידה של הבית כפי שהיתה בגמר הבניה וקבלת
9 החלטה ללא כינוסה של האסיפה הכללית הינו פגם היורד לשורשו של ההליך ומביא
10 לביטול ההחלטה. עוד נטען, כי החברה המשכנת לא אישרה את הרחבת הדירה.
11 הנתבעים אף לא פנו לתובע לפני הגשת הבקשה להיתר הבניה ולא יידעו אותו אודות
12 כוונתם להגיש את הבקשה, למרות, שהדירה היחידה שעלולה להיפגע מהבקשה
13 שהוגשה על ידם היא דירת התובע. הנתבעת הסתפקה בפניה בסמוך לבניה לשוכרת
14 המתגוררת בדירתו של התובע, וביקשה את אישורה להציב פיגומים. עוד נטען, כי
15 הנתבעים הציגו בפני הוועדה המקומית מצג שקרי כאילו כל הדיירים חתמו על
16 הבקשה למרות שלא זה המצב. לתובעת אין היתר בניה, כיוון שבעל היתר הבניה הינו
17 ארזי מנשה וסופי ולא הנתבעים, וכן כיוון שלא התבקשה מרפסת בכיוון צפון אלא רק
18 בכיוון מזרח ומערב. בניית המרפסת גורמת לפגיעה מהותית בזכויות הקניין ובערך
19 דירת התובע, בפרט לאור העובדה, שהתובע רכש את דירתו בשל העובדה כי מרפסת
20 דירתו כוללת חלל כפול. לחילופין, מבוקש לפצות את התובע בשל הפגיעה בזכויותיו
21 ובסיכום טענותיו התבקש להורות על תיקון תקרת מרפסת התובע בשל הפגמים,
22 שנטען שהתגלו במהלך הדיון. בהשלמת סיכום טענות, נטען כי גם לאחר הגשת
23 נספחים 1-2, וחקירת הנתבעת עדיין לא הוכח, כי האנשים שחתימתם מתנוססת על
24 המסמכים אכן נחתמו על ידם או כי הם הבינו את משמעות חתימתם. צוין,
25 שהנתבעים לא זימנו את השכנים להעיד. ולפיכך התבקש לקבל את התביעה, להורות
26 על הריסת המרפסת שנבנתה תוך הפרת הדין ומבלי שהתקבל הרוב הנדרש, לא במועד
27 הקמתה ולא עתה, תוך חיוב הנתבעים בהוצאות ההליך, לרבות פסיקת הוצאות על
28 רקע הגשת הראיות החדשות.

29 3. הנתבעים טענו, כי פעלו בהתאם לכל ההוראות והדרישות הרלבנטיות על מנת לקבל
30 היתר בנייה לבניית המרפסת, ולאחר שקיבלו מהוועדה לתכנון ובניה בפתח תקוה
31 היתר בניה כדין, החלו בבניית מרפסתם. לטענתם, בסיכומיו זנח התובע את העילה
32 הקניינית ולא הציג כל ראיה לטענה, כי קיימת לו זכות למנוע כל בנייה בחלל הרום
33 שמעליו. התובע נטען נותר עם דרישות תכנוניות ודי בכך על מנת לסלק את התביעה
34 המופרכת בלשונם על הסף. התובע נקט בהרחבת חזית אסורה לאחר שלב השלמת
35 הראיות בתיק. נטען כי, במהלך חודש אוגוסט 2010 או בסמוך לכך, פנו הנתבעים יחד

1 עם דיירים נוספים משני הבניינים הסמוכים בבקשה לקבלת היתר בנייה לוועדה
 2 המקומית לתכנון ובניה בפתח תקוה. עובר להגשת הבקשה לוועדה המקומית לתכנון
 3 ובניה, פנו הנתבעים לכלל דיירי הבניין והשיגו את הסכמת רובם המוחלט לבקשה
 4 להיתר הבנייה. הנתבעים פנו גם לתובע באופן אישי וידעו אותו בדבר הגשת הבקשה
 5 להיתר בניה, אך לא קיבלו את הסכמתו. הנתבעים השיגו את הסכמת ועד הבניין
 6 לבניית המרפסות. ביום 3.8.2011, ניתן היתר הבנייה לבניית המרפסת של הנתבעים
 7 על ידי הוועדה לתכנון ובניה. התובע ואביו מר שלמה שפירא, לא הסתפקו בהגשת צו
 8 מניעה כנגד הנתבעים, אלא פתחו במסכת שכנועים ברחבי הבניין כנגד הנתבעים ורק
 9 לטענתם התובע הסכים לוותר על תביעתו אם ישולמו לו סכומים נכבדים. הנתבעים
 10 סירבו לדרישותיהם הסחטניות של התובע ו/או מי מטעמו. ולגופו של עניין התובע לא
 11 הוכיח כל פגיעה בזכות הקניין שלו. בכתב התביעה הראשון שהוגש על ידו אין כל
 12 טענה מהותית ומבוססת לפגיעה בזכות קניינית, למעט סעיף סל כללי. התובע תיקן
 13 את תביעתו אך בחר להותיר את סעד ההריסה על כנו ולהתרכז בתקיפת מתן היתר
 14 הבניה תוך שהוא נמנע מהבאת כל ראיה שהיא להוכחת זכות קניינית המוקנית לו.
 15 בוודאי נטען, שלא הוכיח, כי יש לו כל זכות למנוע כל בניה בחלל הרום שמעל
 16 מרפסתו. התובע אף לא הוכיח פגיעה בערך דירתו ולמעשה טענות אלו נטענו רק
 17 מהפה לחוץ. התובע נכשל בהוכחת הטענה, כי שילם תוספת כלשהי עבור הייחודיות
 18 של החלל הכפול. ולא עיגן בהסכם המכר עם הקבלן את אותה הזכות הנטענת וזאת
 19 על אף שבחר לערוך 24 שינויים אחרים בהסכם המכר המקורי. התובע אף זנח טענה
 20 זו בסיכומיו ולא התייחס אליה כלל. התובע לא הביא חוות דעת של מומחה או ראיה
 21 חיצונית אחרת המצביעה על פגיעה בזכות כלשהי ו/או על ירידת ערך דירתו. טענותיו
 22 של התובע הן טענות בעלמא. חוות דעת הנדסית שהובאה על ידי התובע נזנחה על ידו
 23 עובר למועד שמיעת הראיות ונמחקה מהתיק. התובע נכשל בהוכחת הטענה כאילו
 24 נגרמו למרפסתו נזקים כלשהם במהלך הבנייה. בסעיפים 26-28 לכתב סיכומיו טען
 25 התובע לראשונה, תוך הרחבת חזית, כי קיים לכאורה רוב של 16.5 דיירים בלבד.
 26 התובע הגדיל לעשות וצירף טבלה עובדתית שלא היה לה זכר בכתבי הטענות.
 27 הנתבעים נטען הוכיחו כי לא יכולה להיות מחלוקת שלנתבעים ישנם חתימות של לכל
 28 הפחות 29 בעלי זכויות בבית. יש לדחות את הטענה לפיה ניתנה הסכמה מותנית,
 29 הטענה לא נתמכה בראיות כלשהן ונזרקה כלאחר יד לחלל האוויר. התובע נמנע
 30 מזימון אותם דיירים לעדות, ולא הוכיח כי לא היו שבעי רצון מאופן בניית המרפסת.
 31 התובע לא הוכיח, כי חזית הבניין אכן שונתה. בניגוד לטענת התובע, אין צורך
 32 באסיפה כללית למתן הסכמה לבניית מרפסת וניתן גם להסתפק בחתימה פרטנית של
 33 כל דירה ודירה. נטען כי הטענה של היות הבית "כבית מורכב" הינה הרחבת חזית
 34 שדינה להידחות על הסף. החתימות שצורפו לבקשה להוספת ראיה הינן חתימות של
 35 דיירים אשר בן זוגם או מי מטעמם חתם על טופס ההסכמה המקורי שצורף לתצהיר
 36 עדות ראשית מטעם הנתבעים, והם נתנו את הסכמתם לנתבעים בעל פה. יש להורות

על מחיקת סעיפים 5, 11, 12 לסיכומי התובע וזאת מחמת הרחבת חזית אסורה וכן לדחות את התביעה לאור כל האמור.	1
	2
	3
<u>דיון:</u>	4
<u>המצב הרישומי-</u>	5
4. התובענה המתוקנת שבפני עניינה בקשה למתן צו הריסה של מרפסת שנבנתה ע"י הנתבעים, מתחת למרפסת דירת התובע. נטען שאין בידי הנתבעים גם כיום שיעור ההסכמות הדרוש לשם הרחבת הדירה. לחילופין התבקש להורות על פיצוי התובע בשל "הפגיעה בזכויותיו".	6
	7
	8
	9
	10
5. הבית שבנדון אינו רשום כבית משותף, אם כי אף מביקורי במקום שוכנעתי כי הוא ראוי להירשם ככזה וממילא חלות עליו הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. עם זאת, כבר בשלב זה יוער, כי אין להיזקק להגדרתו של הבית שטרם נרשם כבית מורכב שכן כאמור טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים.	11
	12
	13
	14
	15
6. ב"כ התובע ציין, כי התובע בעל זכות להירשם כבעלים בדירה מס' 27 המצויה בקומה 7 בבית ברח' שלמה 2 בפתח – תקווה (להלן: "דירת התובע"). לטובת התובע רשומה בשלב זה הערת אזהרה.	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
<u>בקשה למתן צו מניעה -</u>	25
	26
7. כבר במועד הדיון בבקשה למתן צו מניעה, שהוגשה ע"י התובע, התבקש ב"כ התובע לתמוך טענה בדבר הפגיעה הקניינית בראיות כלשהן, בשים לב לכך שהרחבת דירת הנתבעים מבוקשת בקונטור זהה למרפסת דירת התובע. משלא צורפה כל ראיה ניתנה החלטה, בהקשר לצו המניעה, בזו הלשון-	27
	28
	29
	30
	31
---	32
3. עם זאת, במקרה דנן, פרט לטענות המכוונות לתקיפת החלטת וועדת התכנון אשר אינן	33

מצויות בסמכותי העניינית נטען, כי המבנה המיוחד של דירת המבקש עלול להיפגע	1
מהרחבת הבניה המתוכננת, כיוון שאותה דירה נרכשה כשמעליה חלל כפול, לעומת יתר	2
הדירות בבית המצויות מתחת למרפסות בנויות.	3
	4
4. ואולם, על מנת לבחון את טיבה של טענה זו יש להיזקק ממילא להליך הוכחות עפ"י	5
הוראת סעיף 71ג לחוק המקרקעין. הגם שהוראת סעיף קטן (ה) לאותו סעיף קובע, כי-	6
"אין בפניה למפקח, כשלעצמה, כדי להוות עילה לעיכוב ביצוע ההרחבה, אלא אם	7
כן הורה המפקח אחרת".	8
	9
5. לאחר ששמעתי, איפוא, את הצדדים ובשל השלב בו מצויות עבודות הבניה, לרבות	10
העובדה שלבניה ניתן היתר בניה זה מכבר ולפי שלא הובאה בפני אף ראשית ראיה	11
לטענה, כי למבקש זכות ברורה למנוע כל בניה בחלל הרום שמעל דירתו, איני מוצאת	12
יסוד בדין לעכב ביצוע הרחבה כאמור.	13
	14
6. התיק יושהה עד למתן הודעת ב"כ המבקש כמבוקשו".	15
	16
8. כלומר, כבר בשלב הבקשה למתן צו מניעה, שעה שראוי היה לתמוך את הבקשה	17
בראיות המעידות על היותה של דירת התובע ייחודית – קניינית- בשל קיומו של	18
החלל הכפול ולהוכיח קיומה של הוראה חוזית המזכה את התובע במניעת בניה	19
מעל אותו חלל כפול, לא הוצגה ראיה שכזו או שלא היתה היא בידי התובע. כאז כן	20
עתה.	21
	22
9. לאור ההחלטה נשלחה הודעת התובע. בהודעת התובע שב וטען, כי רכש הדירה על סמך	23
התכנון המיוחד שלה, לרבות היותה בעלת חלל כפול "המאפשר מרווח אור ואויר טובים	24
ובעלי מאפיינים ייחודיים שיבוטלו עם הקמת המרפסת...לאור כל זאת כב' המפקחת	25
מתבקשת בזאת להורות על המשך הדיון בתיק העיקרי".	26
	27
<u>התיק העיקרי- הרחבת דירת הנתבעים-</u>	28
	29
10. לכל אורכו של הליך נטען ע"י התובע כי צו ההריסה מבוקש גם מן הטעם שאין בידי	30
הנתבעים, גם בדיעבד שעור הרוב הדרוש להרחבת דירתם.	31
	32

11. ככלל, בסעיף 71 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 נקבע, כי-	1
"(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי	2
שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם,	3
להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם	4
בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה	5
ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן	6
דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.	7
---	8
(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין".	9
	10
12. כפי שיבואר להלן, התובע לא התייחס כלל לתוכנו של ס"ק(ג) המחיל הסכמה	11
קונסטרוקטיבית על מי שדירתה הורחבה בהרחבה דומה, אף שהתיבה "הורחבה" יכולה	12
לכאורה לכלול גם הורחבה במועד בניית הבית.	13
	14
13. במקרה דנן, בבית שבנדון 36 דירות. מרבית הדירות בבית כוללות כאמור מרפסות הבנויות	15
לסירוגין. התובע בסיכומיו העלה טענה חדשה, אכן תוך הרחבת חזית, כי מדובר בבית	16
מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, ואז לצורך התייחסות לרוב הדרוש יש	17
להביא בחשבון את כל הדירות בכל המבנים ולא רק את הדירות בכניסה שבנדון. לטענתו,	18
מאחר שהנתבעים לא עשו כן, אלא פנו רק לבעלי הדירות בבנין הנדון, אין להם הרוב	19
הדרוש לשם קבלת ההחלטה.	20
	21
14. על פני הדברים ומבלי שבשלב זה יש, מטבע הדברים, זכר רישומי לחלקים ברכוש	22
המשותף, עפ"י חוק נדרשת הסכמת 3/4 מבעלי הדירות להרחבת הדירה, קרי הסכמת 27	23
מבעלי הדירות בבית מתוך 36. הבקשה למתן היתר הבניה חתומה על ידי 26 מבעלי	24
זכויות.	25
	26
15. גם על שיעור הסכמה זה חלק ב"כ התובע וטען כי הבקשה להיתר הבניה לא חתומה על	27
ידי כל 26 בעלי הדירות שנחזים כחתומים. לטענתו, בדירה 14 חתמה הגב' סימה דרעי, אף	28
שמעיון בנסח הרישום של החלקה לא אותרה הערת אזהרה רשומה לטובתה. נטען, כי	29
שניים מהחתומים על הבקשה להיתר התנו את הסכמתם להרחבת הדירה בתנאים	30
שהנתבעים לא קיימו ולכן יש לראותם כמי שלא הסכימו להרחבה וב- 15 דירות נוספות	31
התקבלה הסכמה של אחד מבעלי הזכויות בלבד.	32
	33

16. ב"כ הנתבעים טען, כי טענת התובע בהקשר לשיעור הרוב המצוי בידי הנתבעים הינה	1
הרחבת חזית אסורה, שהועלתה לראשונה בסיכומי התובע והתובע הגדיל לטענתו עשות	2
שעה שצירף טבלה עובדתית שלא היה לה זכר בכתבי הטענות. נטען, כאמור כי הנתבעים	3
הוכיחו, כי בניגוד לטענת התובע, יש להם רוב הדרוש לבניית המרפסת.	4
	5
17. בתיק שלפני שני קלסרים עבי קרס שבהם עשרות רבות של כתבי טענות. שיעור	6
ההסכמות להרחבה המבוקשת נדון כבר במועד הדיון בבקשה למתן צו מניעה.	7
	8
ב"כ הנתבעים הודיע, כי-	9
"26 מ-36 אלה אנשים שחתמו בעלי דירות קיימים וה-10 נוספים רובם ככולם	10
הם בעלי דירות שלא מתגוררים בדירה היינו משכירים את הדירות שלהם	11
מרשתי פנתה אליהם בטלפון רובם ככולם הסכימו לבקשה הזאת מרשתי מתוך	12
חוסר מחשבה שזה חשוב לא נסעה אליהם להחתים אותם המבקש התנגד, לאחר	13
שהוגשה בקשה ששם נטען שיש 72% מרשתי ניגשה והחתימה עוד שניים	14
נוספים, מפנה לע.א. בענין קדמי, מרשתי מוכנה להתחייב שעל הרשימה הזאת	15
היא מוכנה להמציא עוד חתימות.	16
הנתבעת הוסיפה- "סופיה ליוברסקי: יש לנו שניים נוספים שחתומים רחל	17
קרקו, ואלרום מלאכי".	18
ובתגובה טען ב"כ התובע- "עו"ד צילקר: מרשי קנה דירה בערך מסוים בגלל	19
החלל הכפול ובידיעה שאין מעליו מרפסת הוא נפגע כתוצאה מהבניה.	20
"עו"ד פלג: לא הובהר (צ"ל הובאה ט.ל) ראשית ראיה לתביעה כתוצאה מבנית	21
המרפסת אנחנו לא יודעים מה ערכה של כל דירה". (ר' פרוטוקול הדיון מיום	22
10.10.2011 בעמ' 2).	23
	24
18. הנה כי כן, דבר קיומן של הסכמות נטען כבר בדיון הראשון, הוא הדיון בבקשה למתן צו	25
מניעה, והנתבעים בחרו שלא להזימו.	26
	27
19. בישיבת ההוכחות שנמשכה שתי ישיבות, לה נוספה ישיבה נוספת שנקבעה לאור החלטה	28
המתירה הוספת ראיה, הוגש תצהיר עדותה של נתבעת 1 שלו צורף, בין היתר, נספח 2 ובו	29
חתימותיהם של 28 בעלי דירות בבית. כן צורף נספח 3 המכונה "טופס אישור ועד בית"	30
המתיר "תוספת מרפסות בקומה 8" והחתום ע"י "ועד הבית ברח' שלמה 2 פ"ת".	31
	32
20. התובע לא הזים ראיות אלה, לא ביקש לזמן מי מבעלי הדירות או אף את חברי ועד הבית	33
לעדות והסתפק בטענה, כי החתימות חסרות וכי ועד הבית אינו מוסמך ליתן הסכמה	34

לבניית המרפסות.	1
	2
21. מסכת התביעה התבססה על תצהירו של התובע ושל אביו שלמה שפירא. לטענת האב בנו זכאי להירשם כבעל זכויות בדירה בבית והדירה מושכרת על ידם בשכירות חופשית.	3
לטענתו, לא פנתה אליו נתבעת 1 טרם פניה לקבלת היתר בניה, אלא לאחר שקיבלה את ההיתר. ובפני וועדת התכנון הוצג מצג שוא לפיו הבקשה למתן ההיתר חתומה על ידי כל בעלי הזכויות בבית. בסמוך התברר לו, כי הבניה החלה ולאחר שהודע לנתבעים, כי הוגשה ע"י בקשה למתן צו מניעה הוצע לו סך של 16,000 ₪ כפיצוי, ברם הנתבעים סירבו לחתום על הסכם זה.	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
22. בתצהיר עדותם ביקשו התובע ואביו לטעון כי "הבניה בוצעה בניגוד להיתר הבניה וליקוי הבניה", אף שאין העניין מנוי בסמכויות הח"מ, וכי "לא התקבל הרוב הדרוש", אך מן הטעם שאותרה על ידם רק חתימת 26 מבעלי הדירות (במקום 27) וכי שניים מהחתומים התנו הסכמתם. לטענתם, ההתניה לא מולאה והנציגות אינה מוסמכת ליתן הסכמה כלל.	11
	12
	13
	14
	15
<u>ההסכמות-</u>	16
	17
23. הנתבעים אכן נחשפו לראשונה בסיכומיו של התובע לטענה, כי מר חיים גבעתי בעל דירה מס' 1 אינו בעל זכויות בנכס, אלא רעייתו, הגב' חביבה גבעתי. ממילא טענו שלא יכלו להפריך טענתו זו בשלב הבאת הראיות על ידי הצגת ייפוי כוח מטעם רעייתו ו/או הבאת מר גבעתי ו/או חביבה גבעתי לעדות. שוכנעתי מגרסת הנתבעים, בהקשר זה העידו כי מצויה כיום בידם חתימתה של הגב' גבעתי המאשרת באופן מפורש את הסכמתה לבניית המרפסת.	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
24. התובע טען, כי הגב' סימה דרעי אינה בעלת הזכויות בדירה. הנתבעים טענו שהגב' דרעי אישרה בניית המרפסת על דעת אמה, הגב' שמריהו – שהינה בעלת הזכויות בדירה וכי הגב' שמריהו חתמה באופן מפורש על הסכמתה לבניית המרפסת. גם בהקשר זה הוכחה טענת הנתבעים לקיומה של הסכמה.	25
	26
	27
	28
	29
25. לאור טענת התובע בדבר העדר חתימות בני הזוג, פנו הנתבעים אל בני זוג של אותם בעלי זכויות שחתמו, ואלה חתמו על מתן הסכמתם לבניית המרפסת. לאחר אישורה של הבקשה להוספת ראיה הוגשו ע"י הנתבעים חתימות של בעלי דירות אשר בן זוגם או מי מטעמם חתם על טופס ההסכמה המקורי שצורף לתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעים, ואשר נטען, כי נתנו את הסכמתם לנתבעים בעל פה. חתימות הדיירים שצורפו לבקשה	30
	31
	32
	33
	34

להוספת ראייה אכן מהוות חיזוק נוסף לענין הסכמת רוב בעלי הדירות לבניה של	1
הנתבעים.	2
	3
26. הנה כי כן, בסופו של יום עלה בידי הנתבעים להוכיח כי מצויות בידם הסכמות של רוב	4
מוחלט של בעלי הדירות בבית.	5
	6
<u>הליכי התכנון-</u>	7
	8
27. הנתבעים שוכנעתי לא פעלו, על אף הנטען, במחשכים. בסמוך לחודש אוגוסט 2010 פנו	9
יחד עם בעלי דירות נוספים בכניסות הנוספות בבית בבקשה לוועדה המקומית לתכנון	10
ובניה בפתח תקוה, לקבלת היתר בנייה. לא נסתר, כי עובר להגשת הבקשה לוועדה	11
המקומית, פנו הנתבעים ליתר בעלי הדירות והשיגו את הסכמת רובם לבקשה. הצדדים	12
נחלקו אם נעשתה פניה לתובע אף שכפי שיובהר שוכנעתי, כי התובע ידע על הבניה בסמוך	13
להתרחשותה. כמו כן הוכח כי הנתבעים השיגו את הסכמת הנציגות לבניית המרפסות.	14
	15
28. שוכנעתי מעדותה של הנתבעת 1 כי נעשתה פניה לשוכרת מטעמו של התובע עובר לבניית	16
המרפסת ולו מן הטעם שאכן היה צורך להניח פיגום במרפסת דירתו. התובע לא נתן	17
הסכמתו אלא הגיש בקשה למתן צו מניעה.	18
	19
29. היתר הבניה ניתן ביום 3.8.2011, ובו צוין -	20
" מותר: תוספת מרפסות בקומה ח' ל-6 יח"ד. בשני בניינים בני 9 קומות	21
ע"ע+ח. על הגג".	22
	23
30. הנה כי כן אין המדובר בגחמה של הנתבעים אלא בהשלמת כל המרפסות החסרות	24
בבית המשותף, שקיבלו היתר והסכמות כך נראה באין מוחה.	25
	26
31. ברם, התובע שטען כנגד תקינותם של הליכי התכנון ביקש למחוק עתירה שהוגשה על ידו	27
לבית המשפט המחוזי הנכבד כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה, רשות הרישוי	28
המקומית והנתבעים והחלטה בהקשר זה ניתנה ביום 26.12.2011, לאחר שניתנה בערכאה	29
זו החלטה הדוחה את הבקשה למתן צו מניעה זמני מטעמיה ובפרט מן הטעם שהתובע לא	30
הוכיח כאמור אף בראשית ראייה כי בידו "זכות ברורה למנוע כל בניה בחלל הרום במעל	31
דירתו".	32
	33

32. לא זו אף זו, באישורה של הנציגות מיום 17.8.10 מצוין, כי נציגות הבית מצרפת הסכמתה לבקשת לקבלת ההיתר "לאחר שקיבלנו את אישור דיירי הבניין על פי תקנון הבית המשותף". מי מחברי הנציגות לא זומן כאמור לעדות והתובע לא הכחיש קיומה של הסכמה זו אלא הסתפק בטענה, כי היתה חובה לכנס את האסיפה הכללית ולקבל את החלטה במסגרתה.	1
	2
	3
	4
	5
	6
<u>נטל הראיה-</u>	7
	8
33. נפתלה עד מאוד דרכה של התובענה שבפני. כל מתווה שהוצע לסיום המחלוקת לרבות בחינת זכאות לתשלומי איזון, כקבוע בסעיף 71ב(ד) לחוק (בכפוף לעמידה בתנאי הסעיף) נדחתה ע"י התובע (ר' פרוטוקול הדיון מיום 19.2.2012 בעמ' 1 שורות 4-1). תחת זאת ולאור הסעדים המנויים בכתב התביעה אותה עת התבקש תיקון כתב התביעה. בכתב התביעה המתוקן שהוגש ביום 4.4.2012 שב התובע ועתר- על יסוד אותה תשתית ראייתית- למתן צו הריסה לחלופין התבקש פיצוי בשל פגיעה בזכויות הא ותו לא.	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
34. גם בתובענה זו חל הכלל לפיו "המוציא מחבירו עליו הראיה". בסופו של יום התובע הסתפק בתשתית ראייתית דלילה, גם שעה שהנתבעים התייגעו והוכיחו כי יש בידיהם הסכמות של מרבית בעלי הדירות בבית. התובע לא ביקש לזמן מי מבעלי הדירות לעדות, אף שטען בשמם להעדר מילוי תנאים להסכמה או אף להסכמה נחזית. התובע לא ביקש זימונה של נציגות הבית והסתפק בטענה כי אין הסמכה כלל ליתן הסכמה.	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
35. הזדמנות נוספת ניקרתה בדרכו של התובע בתום ישיבת הוכחות והביקור במקום, שעה שהוגשה ע"י הנתבעים בקשה להוספת ראיה. בין נימוקי הבקשה נטען על ידם, כי רק לאחר קריאת סיכומי טענות התובע נוכחו, כי טען שקיים רוב של 16.5 בעלי דירות וכי הבקשה להוספת ראיות עשויה לסייע בחקר האמת ועשיית צדק.	24
	25
	26
	27
	28
36. בהחלטה שניתנה ביום 14.7.2013 נקבע, כי-	29
"1. לאחר עיון בבקשות קוים דיון מחוץ לפרוטוקול במעמד הצדדים ובאי כוחם הובהר שמדובר בבקשת המבקשים, הנתבעים, להוספת נספחים 1 ו-2 (כפי שהם מצוינים בבקשה להוספת ראיה). לגופו של ענין, מדובר במסמכים שבהם תוספת חתימות של בעלי זכויות, בהקשרה של המרפסת מושא התובענה. הטעמים המשפטיים הנשענים על הצורך בחקר האמת הובאו בגוף הבקשה.	30
	31
	32
	33
	34
	35

2. המשיב מתנגד בשלב זה שלאחר הגשת הסיכומים להוספת ראיות נוספות מן הטעמים המפורטים בתגובה. לגופו של ענין, נטען גם כי ככל שתותר הוספת הראיה הרי שיש להתיר אף לו לצרף ראיה נוספת בדמות נספח א' לתגובה, שהינה בקשה להעברת זכויות שנוגעת לקבלת התחייבות המוכרים של הדירה לחברה המשכנת. גם בקשה חלופית זו נשענה על הנימוק שמדובר בקבלת ראיה הכרחית אשר ככל שתתקבל בקשת המבקשים יש להיעתר לה.	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
3. אף שיש טעם של ממש בהתנגדות להוספת ראיות לאחר שמוצה הליך הבאת הראיות והוגשו סיכומים, בקשת המבקשים נוגעת ללב ליבו של הסכסוך היינו קיומה של הסכמה לבניה הנטענת או העדרה, לרבות שיעור ההסכמה הנטען. אין ספק כי הבאת הראיות תגרום טרחה, עם זאת, גם במקרה דנן לא ניתן להתעלם מדבריו של כב' השופט חשין בבין היתר בע"א 579/90 מרדכי וגילה רוזין נ' צפורה בן נון פ"ד מו(3), 738, כפי שצוטטו גם בבקשת המבקשים, אמרות המצטטות ומאזכרות קביעת בו כב' השופט ברנזון בע"א 189/68 ששון נ' קדמה בע"מ , פ"ד כ(3) 477- "הפרוצדורה אינה מיטת סדום שבה מקצצים את רגליו או מתיזים את ראשו של בעל-דין כדי להכניסו לתוכה כנכה או כבר-מינן.	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
4. בנסיבות המקרה ולאור מהותה של הראיה הנטענת (שני הנספחים המצורפים א' ו-ב') אינני סבורה כי ייגרם עוול שאיננו ניתן לריפוי בפסיקת הוצאות לצד שכנגד אם תוגש הראיה, נכון יותר שתי הראיות.	27
	28
	29
	30
5. עם זאת, אין ספק שלא ניתן לקבל ראיה חדשה בכתב מבלי שמבוצעת לגביה	31

1	הפרוצדורה המשפטית המתבקשת להוכחת תוכנה, שאם לא כן אין המדובר –
2	בהעדר הסכמה – בהוספת ראיה במובנה הדיוני אלא, בהוספת ראיה במובן הראיתי
3	היינו מתן גושפנקה, מבלי שהוכחה, למלוא תוכנה של אותה ראיה. אף אם מצויים
4	אנו בשלב שלאחר הגשת הראיות משמתקבלת בקשה להוספת ראיה אינני מוצאת
5	טעם משפטי שלא לאפשר חקירה על תוכנה של אותה ראיה כתובה. בכך על אף
6	התנגדות ב"כ המשיב יש כדי לאזן את הזכות הדיונית גם של המשיב, תוך מתן
7	משקל לטרח הנגרמת לו.
8	
9	6. משנעתרתי לבקשה מצויה בפני, ממילא, בבקשה חלופית של המשיב לאפשר אף
10	לו להוסיף ראיה מטעמו. בהקשר זה עמד ב"כ המבקשים, הנתבעים, על הטענה
11	שהבקשה לא נתמכה בתצהיר ולפיכך יש לדחותה על הסף. הגם שאכן היה על
12	המשיב, התובע לפעול כאמור ועל מנת לאפשר לו בנסיבות שנוצרו (לרבות הצורך
13	בקביעת מועד נוסף לקיום הוכחות "זוטא" לצורך חקירה על נספחים א' ו-ב') גם
14	לשקול את העמידה על הבקשה כמו גם טיובה באופן הפרוצדורלי המתבקש אני
15	נותנת לו שהות של 30 ימים להגשת הבקשה כמתחייב.
16	
17	7. המשיב, התובע זכאי לפסיקת הוצאות בגין הרישא להחלטה זו, עם זאת ולאור
18	מבוקשו בסיפא יפסקו הוצאות בתום התקופה האמורה בסעיף קטן 6 לאחר מתן
19	הודעה או הגשת בקשה לענין הוספת הראיה מטעמו".
20	עד כאן ההחלטה.
21	
22	37. גם הזדמנות זו הוחמצה ע"י התובע. לישיבה נוספת שנקבעה לא ביקש התובע זימונם של
23	עדים כלל. בהשלמת סיכום טענותיו נטען, כי בהעדר קבלת החלטה של בעלי הדירות, יש
24	להורות על הריסת הבניה, שבוצעה וכי אין כל רלוונטיות לנספחים 1-2, כיוון שקבלת
25	ההסכמה על דרך חתימה של הדיירים בטבלה לא מאומתת אינה מספקת. לכל הפחות,
26	נטען, כי גם אם תתקבל טענת הנתבעים, כי יש בידיהם הסכמות היה עליהם, להוכיח את
27	זהות החותמים על המסמכים שהוצגו על ידם כדרך שמאמתים שטר עסקה.
28	
29	38. לטענות התובע לא מצאתי יסוד שכן אין דרישה לאימות הסכמה בדרך של אימות
30	שטר. לא זו לשון הסעיף.
31	

גם בהקשר לנטלי הראיה והשכנוע אגב הוכחת ההסכמה, <u>שעה שהוצגו הסכמות</u> ,	1
נראה כי על כתפיו של התובע שב ורובץ נטל השכנוע, שלא הורם.	2
כך בהחלטה שניתנה לא מכבר ע"י כב' השופט זילברטל ברע"א 1530/13 <u>אדוארד</u>	3
<u>גדלוב נ' הארגז - מפעל תחבורה בע"מ</u> , תק-על 2013(2), 4659, 4664 (2013),	4
נקבעה אבחנה בהקשרם של נטלי הראיות והשכנוע, לאמור-	5
"ראוי להקדים מילים אחדות לעניין הטרימינולוגיה הצריכה לענייננו. המושגים	6
"נטל השכנוע", "נטל הראיה" ו-"נטל ההוכחה", בהם נעשה שימוש תדיר,	7
משמשים פעמים רבות בערבוביה לתיאור שני מושגים יסודיים. המושג האחד	8
הוא "נטל השכנוע" (שפעמים כונה "החובה מס' 1", <u>ראו ע"א 641/66 אריה נ'</u>	9
<u>קליבנסקי</u> , פ"ד כא(2) 358, 363 (1967), להלן: עניין אריה), והוא החובה המוטלת	10
על בעל דין להוכיח את טענותיו במידת ההוכחה הנדרשת במשפט.. נטל השכנוע	11
הוא אפוא "החובה העיקרית במשפט" (<u>ע"א 28/49 זרקא נ' היועץ המשפטי</u> , פ"ד	12
ד 504, 522 (1950), להלן: עניין זרקא), ועל פי רוב הוא קבוע ואינו עובר משכמו	13
של בעל דין לשכם יריבו (<u>ע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון</u>	14
<u>הובלות בע"מ</u> , פ"ד סא(3) 18, 36 (2006), להלן: עניין המגן). השאלה על מי רובץ	15
נטל השכנוע נקבעת על פי הדין המהותי (שם, פסקה 13), ואי-עמידה בנטל פירושה	16
דחיית טענותיו של מי שהנטל מוטל עליו (<u>רע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבנין בע"מ נ'</u>	17
<u>מנהל מס ערך מוסף</u> , פ"ד נז(4) 891, 897 (2003)). יודגש, כי נטל השכנוע איננו	18
אחד במשפט. אמנם, נהוג לומר כי נטל השכנוע במשפט האזרחי מוטל על התובע,	19
שכן "המוציא מחברו עליו הראיה". אלא שכאמור, השאלה על מי רובץ נטל	20
השכנוע נקבעת על פי הדין המהותי, ועל כן בעניינים מסוימים במשפט, יתכן	21
שנטל השכנוע ירבוץ, לצורך אותו עניין, על כתפיו של הנתבע, הגם שנטל השכנוע	22
להוכחת טענות התביעה ממשיך לרבוץ על כתפיו של הטוען להן, הוא התובע. כך	23
למשל, מקום שבו במהלך התביעה מועלית טענת התיישנות כטענת הגנה. במקרה	24
כזה, יהא נטל השכנוע, לעניין טענה זו, על כתפיו של הנתבע.	25
המושג השני הוא "נטל הבאת הראיות", והוא מתאר את החובה המשנית	26
והנלווית לנטל השכנוע (על כן הוא מכונה לעתים "החובה מס' 2", ראו עניין	27
אריה, בעמ' 363). זהו נטל דיוני, המוטל על בעל הדין להביא ראיות כדי לעמוד	28
בנטל השכנוע - אם נטל זה מוטל עליו - או כדי לשמוט את הקרקע מתחת לראיות	29
שהביא יריבו - אם נטל השכנוע מוטל על זה האחרון (עניין המגן, בעמ' 36). נטל	30
הבאת הראיות אמנם מוטל בתחילה על מי שנושא בנטל השכנוע, אך הוא עשוי	31
לעבור מבעל דין אחד לאחר במהלך המשפט (עניין זרקא, בעמ' 523; עניין אריה,	32
בעמ' 363). כך, כאשר הצד שנשא בנטל הבאת הראיות הביא די ראיות כדי	33
להוכיח את טענתו, עובר נטל זה, הנטל להביא ראיות, אל בעל הדין השני, כדי	34
שזה יביא ראיות מצידו במטרה להוכיח את טענתו ולהפריך את טענתו של	35
הראשון (ראו ע"א 6205/98 <u>אונגר נ' עופר</u> , פ"ד נה(5) 71, 81-82 (2001))....	36

מכל מקום יודגש, כי השאלה על מי מוטל נטל השכנוע רלוונטית ככלל רק מקום	1
בו בעלי הדין לא הציגו ראיות, או מקום בו לאחר הערכת מכלול הראיות שהונחו	2
בפני בית המשפט, נקבע כי כפות המאזניים מעויינות, דהיינו שקיים "ספק שקול"	3
(ע"א 7905/98 <u>Aerocon C.C.</u> נ' <u>הוק תעופה בע"מ</u> , פ"ד נה(4) 387, 399-400	4
(2001); אליהו הרנון "כיצד על שופט לנהוג כאשר אינו יודע אם להאמין לתובע או	5
לנתבע?" הפרקליט כא 415 (תשכ"ה)). כלומר, מקום בו ניתן להגיע להכרעה על פי	6
התשתית הראייתית שפרשו הצדדים בפני בית המשפט, ולקבוע כי לאחד מבעלי	7
הדין עדיפות ראייתית על משנהו - וכך ראוי שיעשה במרבית המקרים, אלא אם	8
כן, מטעמים טובים שיפורטו, לא ניתן לעשות כן - השאלה על מי מוטל נטל	9
השכנוע היא ככלל חסרת נפקות (עניין המגן, בעמ' 36).	10
בהקשר זה, וחשוב לענייננו, יודגש, כי השאלה אם נטל השכנוע עבר מבעל דין	11
אחד למשנהו (שכן התקיימו התנאים לחלותו של כלל מסוים שעניינו העברת נטל	12
השכנוע אל הנתבע, כמו הכלל הידוע בשם "הדבר מדבר בעדו" שבסעיף 41	13
לפקודת הנזיקין, או נוכח קיומו של נזק ראייתי) יכולה להיות מוכרעת רק בסופו	14
של המשפט, שכן היא מושפעת באופן ברור מן הראיות שפרשו הצדדים בפני בית	15
המשפט וגם לא ניתן להכריע בה, במקרים רבים, בטרם התמונה הראייתית כולה	16
תהא פרושה לנגד עיני בית המשפט".	17
	18
40. הנה כי כן, יש לחתור להכרעה על פי התשתית הראייתית שפרשו הצדדים, תוך מתן	19
הכרעה למי מהן עדיפות ראייתית.	20
	21
41. במקרה דנן, עדיפה כאמור באופן ברור ועקבי התשתית שנפרשה ע"י הנתבעים	22
לקיומן של רוב מוחלט של הסכמות להוספת המרפסות החסרות <u>מול להעדר</u>	23
<u>התשתית שהונחה ע"י התובע להעדרן</u> . לא ניתן להעלים עין מכך שהתובע לא	24
תמך גירסתו אלא בעדותו שלו.	25
בהקשר זה ככלל, הכלל המשפטי החל על תובע הוא "המוציא מחברו עליו הראיה"	26
ונפסק:	27
"ככלל, נטל הבאת הראיות מוטל בתחילת המשפט על הצד הנושא בנטל	28
השכנוע; שאם צד זה לא יביא את ראיותיו, תידחה טענתו. אם הצד הנושא בנטל	29
השכנוע הביא ראיה המוכיחה לכאורה את טענתו, עשוי נטל הבאת הראיות	30
לעבור לצד האחר. ואולם, הצד האחר – אשר אינו נושא בנטל השכנוע – עשוי	31
לזכות במשפט גם אם לא עמד בנטל הבאת הראיות, אם בית-המשפט לא שוכנע	32
כי הראיות שהביא הצד הראשון מבססות את טענתו במידת הוודאות הדרושה	33
לשם עמידה בנטל השכנוע (י' קדמי על הראיות (כרך ב) [53], בעמ' 853). במצב	34
שבו הראיות שקולות יפעל הספק לחובת הצד שעליו נטל השכנוע" (ר' דנ"א	35

1516/95 רינה מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה פ"ד נב (2) 813, 832). וכן נפסק	1
לא אחת, כי צד שיכול להביא ראיה התומכת בגרסתו ולא עשה כן, פועל הדבר	2
לרעתו. (ר' גם ע"א 2622/90 שני נ' לרמר, פ"ד מז (1), 191, 199).	3
	4
42. נתבעת 1 שבה ואישרה בעדותה גם בישיבת ההוכחות הראשונה שקוימה ביום 3.12.2012	5
(ר' עמ' 10-11 לפרוטוקול הדיון) כי פעלה בהסכמת בעלי הדירות. בישיבה הנוספת	6
שנקבעה, לאחר הוספת הראיה, שבה והעידה כי יש בידיה גם כיום הסכמות בשיעור	7
העולה על המחויב בדין לבניית המרפסת.	8
	9
43. התובע לא הצליח להזים עדות זו ואך טען, טענה חדשה, כי הנתבעים פעלו בניגוד	10
להתחייבותם למול החברה המשכנת ומבלי שהחברה המשכנת נתנה אישור להרחבת	11
הדירה.	12
בהקשר לטענה זו האחרונה השיב בחקירתו הנגדית, כי-	13
" ש. צירפת את נספח א' בוא תראה לי בבקשה בנספח א' היתה הנתבעת צריכה לפנות לחברה	14
לשם קבלת היתר בניה?	15
ת. כל המסמך מדבר על אותו דבר.	16
ש. תראה לי מקום אחד?	17
ת. סעיף 7 לא בטוח. סעיף 8 כל סעיף 8.	18
ש. אני רוצה שתראה לי איפה הנתבעת היתה צריכה לפנות לחברה לשם קבלת היתר בניה?	19
ת. ידוע לנו.....הפסקה האחרונה ביניהם לבין החוזה.	20
ש. אתה מפנה לחוזה שבין החברה לבין מי?	21
ת. לבין דפנה.	22
ש. אפשר לראות את החוזה?	23
ת. אין לי את החוזה.	24
ש. אתה יודע שזה אותם סעיפים?	25
ת. כן בוודאות.	26
ש. האם אתה יודע שלא שונו הסעיפים?	27
ת. לא שונו אבל אין לי את החוזה אבל ראיתי אותו במו עיני". (ר' עמ' 2 לפרוטוקול הדיון).	28
נראה, איפוא, כי אף טענה זו בהעדר הסכם רלוונטי אין לה תימוכין.	29
	30
44. אשר לטענה כי ההחלטה על ההרחבה צריכה היתה להתקבל באסיפה כללית יוער, כי לשון	31
סעיף 71ב הינה "להחליט". לא נקבע מפורשות כי ההחלטה תתקבל באסיפה כללית. מקום	32
בו בחר המחוקק להורות על קבלת החלטה בדרך של כינוס אסיפה כללית נקט בלשון	33

מפורשת, כך בסעיף 159 (א) לחוק (לענין התקנת מעלית).	1
לפיכך בהעדר דרישה שכזו ניתן לקבל את הסכמת הרוב הדרוש בכל דרך אחרת, ובלבד	2
שתהיה זו הסכמה ברורה [ר' בע"א (י-ם) 1415/00 אברהם נ' אזרד (לא פורסם), בת.א.	3
2998/04 כולל אברכים נ' אבנצור (לא פורסם) ופסיקת המפקחים על רישום מקרקעין תיק	4
תביעה (פ"ת) 48/00 ועקנין נ' סויסה , (לא פורסם) ותיק תביעה (חולון) 136/96 מורנו נ'	5
אליאס].	6
	7
45. גם הטענה להסכמה בדיעבד, אין בה כדי לגרום להריסת המבונה במקרה דנן, שכן אף אם	8
בנסיבות שונות במקצת (המתייחסות לסעיף 2 לתקנון המצוי) פסק בית המשפט העליון	9
כבר בע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' יערי קווין ואח' , פ"ד מ(1), 724, כי -	10
"גם אם איני רואה להקיש מעניין טבוליצקי הנ"ל לענייננו, אף אני סבור כי החלטת	11
האסיפה הכללית ריפאה את העדרה של ההסכמה מראש. שכן אפילו נאמר כי נוכח לשונו	12
של סעיף 2 (א) לתקנון המצוי, אין ההסכמה פועלת למפרע, אין כל מניעה כי תחולתה של	13
ההסכמה תהא מיום נתינתה, על אף שהפגיעה ברכוש המשותף הנה כבר בגדר עובדה	14
מוגמרת".	15
	16
46. במקרה דנן, לא נזקקתי יתר על המידה להסכמת הנציגות שכן זו אין בה אלא כדי להוסיף	17
להסכמות המצויות בידי הנתבעים, שכן הסכמת הנציגות אינה נדרשת על פי רוב בהרחבת	18
דירה. עם זאת במקרה דנן בשל תוספת 6 מרפסות כ"פרויקט אחד" יתכן ונדרשה	19
התייחסות הנציגות, לנוכח השלמת חזיתות הבית בכל הכניסות. ובענין זה מאיינת	20
ההסכמה של הנציגות אף את הטענה לשינוי חיצוני של הבית, שאף היא לא נתמכה אף	21
בראשית ראייה.	22
	23
47. יוצא איפוא, שההסכמות שצורפו בתום הליך זה מניחות את הדעת ויש בהן כדי לתמוך	24
את טענת הנתבעים, כי בניית המרפסת שלהם בין 6 המרפסות שהותרו לבניה נעשו	25
בהסכמת רוב בעלי הדירות, כמחויב עפ"י כל דין וניתנו תוך החלטת וועדת התכנון	26
והסכמת בעלי הדירות להשלים את מבני המרפסות בכל תחום הבית המשותף.	27
	28
<u>חזקת ההסכמה-</u>	29
	30
30. לא זו אף זו- הוראת סעיף 71ב (ג) לחוק קובעת, כאמור, כי-	31
"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו	32
בנין".	33
המחוקק אף תלה במי שדירתו הורחבה הסכמה נחזית קונסטרוקטיבית להרחבה דומה.	34

1	התובע לא נתן כל משקל לעובדה שדירתו מורחבת באותו קונטור שבו נבנתה המרפסת
2	הזהה של הנתבעים. כל זאת אף שלשון החוק בסעיף 71ב(ג) סובלת גם את הפרשנות
3	ש"דירה שהורחבה" הינה דירה שהורחבה גם במועד רכישת הדירה. כתמיד יש לדייק
4	בלשון המחוקק ונראה, כי לא בכדי בחר המחוקק במונח "דירה שהורחבה" להבדילה
5	מ"בעל דירה שהרחיב דירתו". משעה שזהו לשון החוק לא ניתן לצמצם הפרשנות
6	המשפטית באופן שדירה מורחבת בבית תחזה כדירה שלא הורחבה.
7	פרשנות זו עולה בקנה אחד אף עם הגיון ההסכמה הנחזית בבית משותף, הבאה ליתן
8	מענה להתנגדות של מי שדירתו מורחבת וכל תכליתה של ההתנגדות תהא בבחינת "לי
9	ולא לו".
10	
11	<u>פגיעה קניינית-</u>
12	
13	48. עניין זו מוביל ישירות לבחינת הפגיעה הקניינית הנטענת כיסוד נוסף לבקשה להריסת
14	המרפסת שנבנתה-
15	באופן תמוה בחר התובע לבסס טענת הפגיעה על ממצאי ביקורי במקום. כך בסיכומיו נטען,
16	כי-
17	"75. במסגרת הסיור שערכה כב' המפקחת באתר ובדירות הצדדים הרי שהיא יכלה לעמוד
18	באופן בלתי אמצעי על הפגיעה שנגרמה לדירת התובע.
19	76. בפתח הדיון יש לזכור כי מדובר בבנייני מגורים חדשים ובעלי חזית אחידה שתוכננה
20	בקפידה על ידי האדריכל שתכנן את הבניינים ואין כל מקום לערוך שינוי בחזית הבניינים
21	שנים ספורות לאחר גמר בנייתם. ראו גם ס' 2 (א) לתקנון המצוי המבטיח כי ביצוע שינויים
22	בחזות הבניינים לאחר הבניה.
23	77. בניית המרפסת גורמת לפגיעה מהותית בזכויות הקניין וערך דירת התובע. הדברים
24	יפים במיוחד לאור העובדה, כי התובע רכש את דירתו בשל העובדה כי מרפסת דירת התובע
25	כוללת חלל כפול, המקנה לדירה יתרון ארכיטקטוני, תחושת מרחב וזרימת אור ואוויר".
26	
27	49. ב"כ הנתבעים טען בצדק רב, כי התובע לא הביא כל הוכחה לכך, כי קיימת לו זכות קנויה
28	למנוע בניית מרפסת ב"חלל הכפול" מעל מרפסתו וכן נכשל בהוכחת הטענה, כי שילם
29	תוספת כלשהי עבור הייחודיות של החלל הכפול.
30	
31	50. אין ספק, כי זכאות להריסת המרפסת בשל פגיעה קניינית או אף לפסיקת פיצוי עפ"י סעיף
32	71 לחוק המקרקעין טעונה הוכחה. <u>במקרה דנן לא הובאה כאמור אף ראשית ראיה</u>
33	<u>בעניין. אבי התובע ביסס טענות התובע אך ורק על רחשי לב או היגיון כלכלי שאין לו</u>
34	<u>תימוכין כלל.</u> כך נטען כי הדירה נרכשה כדירה ייחודית בעלת חלל כפול, ברם התובע לא
35	הציג כל ראיה לכך.

51. בחקירתו הנגדית השיב, כי-	1
"ש. כשהקבלן מציג בפניך את הדירה בקומה ה-7 שאין בה מרפסת האם שאלת אותו	2
שמדובר במצב תמידי או שמתו שהוא בעתיד מישוהו יכול לבנות מרפסת.	3
ת. האמת לא שאלתי אותו ראיתי אתי התנאי הזה בחוזה המכירה .	4
ש. למה לא שאלת אותו.	5
ת. לא ראיתי צורך לא תיארתי לעצמי כשבנין שנבנה בצורה כזאת. מי שקונה מוצר רואה	6
מה שהוא רואה.	7
ש. אתה טוען בסעיף 7 לתצהיר שהדירה יוצאת דופן ביחס לדירות אחרות.	8
ת. נכון.	9
ש. האם שילמת תמורה כספית עבור ייחודיות של הדירה?	10
ת. האמת היא שאני בזמנו שילמתי תוספת של 4,000 ₪ בין הזיכרון דברים לסכום	11
שהתחייבתי עליו בחתימת החוזה.	12
ש. זאת אומרת בין הדירה היוצאת דופן לדירה בחוזה שילמת 4,000 ₪.	13
ת. כן בין הזיכרון דברים לחוזה.	14
ש. האם הסכום הזה שולם עבור דירה בקומה יותר גבוהה או עבורי ייחודיות הדירה?	15
ת. עבור שניהם ביחד.	16
ש. ועל סמך אתה אומר את זה קודם שאלתי אותך אם נדרשת לשלם מהקבלן עבור	17
הייחודיות ?	18
ת. הוא העלה אותי קומה ואמר לי. הרכישה מדצמבר 99 קשה לי לזכור את הסכום אני רק	19
זוכר ששילמתי 4,000 ₪ אני יודע כמה משלמים היום על תוספת קומה 6,000-5,000 ₪, זה	20
4,000 ₪ מ-99 העובדה ששינינו בגלל הנסיבות הנ"ל.	21
ש. האם שולם כסף עבור הייחודיות של הדירה?	22
ת. אומר לך עליתי לקומה 7 מקומה 6 ושילמתי יותר 4,000 ₪ יותר.	23
ש. כשאתה רוכש את הדירה אתה מאמין שככה יישאר שלא יבנו עליה?	24
ת. מאמין באמונה שלימה.	25
ש. האם פנית לקבלן וביקשת אסמכתא שתבסס את האמונה הזאת?	26
ת. לא ראיתי שום צורך לבקש מהקבלן דבר כזה מה עוד שראיתי בחוזה מפנה לסעיף ראשי	27
11 "שינויים ותוספות" בסעיף 11.7 כתוב במפורש שאסור לעשות שום דבר.	28
ש. זה החוזה שלך?	29
ת. כן.	30
ש. על זה התבססת.	31
ת. ועל השכל הבריא שלי.	32
ש. מפנה לתוספת הסכם המכר אני רואה שיש בו 24 שינויים מן ההסכם המקורי?	33
ת. נכון.	34

- ש. אתה אדם מנוסה שרוכש דירה לא כמו הבן שזו דירה ראשונה שלו ואתה טוען ששילמת כסף עבור זכות ייחודית מסוימת למה אתה לא מעגן את זה במסמך השינויים איזה שהיא הערה לגבי זה? 1
- ת. אתה שואל אותי שאלה משפטית. ברגע שנתתי את החוזה לעו"ד שיעבור עליו ועובדה שיש פה שינויים מה אני צריך לבקש מהקבלן אחרי שעו"ד מנוסה עובר ונותן שינויים. 2
- ש. העורך דין שלך חי מהפה שלך הוא לא יודע על ייחודיות הדירה הוא גם לא יודע ששילמת סכום עבור אותה ייחודיות לטענתך, זה דברים שאתה סגרת עם הקבלן עם הבן שלך למה לא ביקשת מעורך הדין שיעגן את אותה ייחודיות נטענת? 3
- ת. לא ראיתי בזה שום צורך עובדה שגם העורך דין שלי לא ראה בזה שום צורך, התשריט הכללי של שלושת הבניינים היה מונח לפנינו זה ייחודיות של שלושת הבניינים". (ר' פרוטוקול ישיבת ההוכחות מיום 3/12/13 עמ' 3-5). 4
52. התובע גם כאן נמנע מלזמן הקבלן או עד נוסף והסתפק בעדותו שלו ושל אביו, עדויות אלה, זהות בתוכן, נותרו איפוא עדות יחידה שלא זכתה לאישוש. 5
53. בסופו של יום בין אם המדובר בטעות בתום לב ובין אם מדובר בטענה של "השכל הישר" שאין לה תימוכין בהסכמי המכר או בכל ראייה אחרת, התוצאה היא שהתובע לא הוכיח כי אכן ייחודיותה של הדירה שרכש מצאה ביטוייה במבנה הפיסי בעל חלל כפול דווקא ("שכל ישר" בהקשר זה אין בו די כדי לקבל סעד) ושהנתבעים רכשו דירה שהעדר המרפסת הינו חלק מנתונייה הפיסיים של הדירה שלהם ממועד הרכישה ועד בכלל. אדרבא עלה בידם להוכיח לעת הזאת שהושלמו 6 מרפסות נוספות, שהיו חסרות במועד בניית הבית ובכך הושלמו המרפסות בכל כניסות הבית ואין מוחה (פרט לתובע). 6
54. למעלה מן הצורך יוער, כי ככל שסבור התובע שנגרמו לו נזקים כתוצאה מאותה בניה, הרי שאין להסתפק באיזכורם אגב סיכום טענות אלא יש לשקול הגשת תובענה (לאחר שקילת תוצאתה). 7
- תוצאה-** 8
55. התביעה נדחית איפוא. בבואי לשקול הוצאות ההליך נתתי דעתי לתוצאת ההליך. עם זאת, גם הנתבעים שכללו ההסכמות המצויות בידיהם אגב קיומו של ההליך השיפוטי ואף בישיבה הנוספת, שבגינה ראוי היה אלמלא בקשת התובע עצמו לפסוק הוצאות לטובתו. מאידך גיסא, עיקשותו של התובע הובילה למיצוי ההליך עד תום על אף שכבר בשלב הבקשה הזמנית, הובהר כי ככל שלא מצויות בידו ראיות ספק אם יעלה בידו לקבל סעד בדין. ליגיעת הנתבעים ולטירחה שנוקדו לה ראוי לפסוק הוצאות, אף אם לאור האמור 9

בשיעור מופחת מן ההוצאה שהוצאה כפי הנראה על ידם. לאור האמור, אני מחייבת את	1
התובע לשלם לנתבעים סך של 8000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד, לסכום זה ייוסף סך של 500 ₪	2
לטובת נתבעת 1 בגין שכר בטלה.	3
הסכומים הנ"ל ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.	4
	5
ניתן בהעדר הצדדים היום כ"א אדר ב תשע"ד, 23 מרץ 2014 וישלח לצדדים ע"י מזכירות	6
הלשכה בדואר רשום.	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
טלי להב	14
המפקחת על רישום המקרקעין	15
פתח תקווה	16
	17